III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 16/09/2026, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria Cañada Real de los Serranos, sobre la línea divisoria de los términos municipales de Cenizate y Golosalvo, provincia de Albacete. [2026/7475]

Examinado el expediente tramitado por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, para el deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de los Serranos, sita sobre la línea divisoria de los términos municipales de Cenizate y Golosalvo, provincia de Albacete, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero. – Habiéndose aprobado la Ley 9/2003, de 20 de marzo de 2003, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; y que establece en su artículo 13 el procedimiento de deslinde de las vías pecuarias.

Segundo. – La vía pecuaria Cañada Real de los Serranos, sita sobre la línea divisoria de los términos municipales de Cenizate y Golosalvo (Albacete), figura entre las vías pecuarias clasificadas conforme a Orden Ministerial de 12 de julio de 1967.

Tercero. – Con fecha 28 de septiembre de 2023, la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad aprueba la Orden de Encargo para la realización de deslindes con cargo a los fondos del Plan de Transformación y Resiliencia. El encargo se realiza a la empresa pública Tragsatec.

Cuarto. – Con fecha 16 de mayo de 2025, la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, a la vista de la memoria justificativa elaborada por el personal técnico, acuerda el inicio de este procedimiento de deslinde y designa a Raúl Navarro López como Ingeniero operador de las operaciones materiales y de la instrucción de este procedimiento administrativo de deslinde.

Quinto. – El anuncio de las operaciones materiales de deslinde de 20/05/2025 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n.º 100 de 27 de mayo de 2025, así como en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Cenizate y Golosalvo, que acreditaron el cumplimiento de dicha operación mediante diligencia de 24 de junio de 2025 y 23 de junio de 2025 respectivamente.

Se notifica también el inicio de la operación material de deslinde a la Comisión Local de Pastos, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y todos los presuntos colindantes con domicilio conocido.

Se publica en el BOE n.º 140 de fecha 11 de junio de 2025 la relación de los interesados desconocidos, los de ignorado domicilio y los que intentada la notificación no haya podido practicarse, respecto del anuncio de 20/05/2025, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre inicio del deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de los Serranos, sobre la línea divisoria de los términos municipales de Cenizate y Golosalvo, provincia de Albacete.

Sexto.– La operación material de deslinde se realizó en la fecha prevista, 13 de agosto de 2025, en el lugar y hora indicados, con la presencia de D. Raúl Navarro López, Ingeniero operador y representante de la Administración; D. Juan Ángel Esparcia García, representantes de la Administración; el Agente Medioambiental con número de identificación Profesional 10047; D. Enrique Albert Belda por parte de la empresa pública Tragsatec, D. José Antonio Piqueras García por parte de los Ayuntamientos implicados así como los interesados por parte de las parcelas colindantes.

- Comienza la operación de apeo del deslinde con la exposición por parte del Ingeniero operador sobre el contenido y objetivos del mismo, así como una explicación de los trabajos previos realizados para recopilar los antecedentes documentales que puedan existir al respecto. Se muestra a los asistentes la cartografía elaborada en la fase preliminar, y se explica como se han replanteado provisionalmente los puntos o vértices de las líneas base del deslinde mediante piquetes o estacas de madera numeradas, colocadas con carácter previo a este acto.

- Una vez resueltas las dudas existentes, se inicia la operación de apeo, emplazando a los colindantes en el piquete nº 1 de la vía pecuaria Cañada Real de los Serranos, para así recorrer el perímetro de la misma. La numeración de los piquetes se realiza consecutivamente, con números impares para aquellos situados en la margen izquierda de la vía pecuaria y números pares para los situados en la margen derecha. En las curvas, se numerarán los piquetes adicionales con el mismo número seguido de tantos apóstrofes como piquetes se añadan a la línea base. Las parcelas de reemplazo/descansaderos se numerarán con piquetes adicionales con el mismo número seguido de letras minúsculas del abecedario en orden alfabético.
- El recorrido de la vía pecuaria Cañada Real de los Serranos en sobre la línea divisoria de los términos municipales de Cenizate y Golosalvo comprende un único tramo, desde que toma como eje la divisoria de término entre Casilla de Merino y Hoya del Lobo hasta que sale íntegramente a Golosalvo, discurriendo en sentido general de norte a sur.
- El piquete de inicio nº1 se sitúa en la margen izquierda de la vía pecuaria, cercano al paraje Bancal del Lobo y situado en la línea limítrofe de los términos de Cenizate y Golosalvo. Las coordenadas UTM de inicio se corresponden con XUTM 618.097,92 e YUTM 4.346.871,78. Por su parte, el deslinde de la línea base derecha comienza en el piquete nº 2, cuyas coordenadas UTM son XUTM 618.092,76 e YUTM 4.346.800,72.
- Por su parte, el final del tramo deslindado queda definido con la colocación del piquete nº 29 en la margen izquierda en las coordenadas UTM XUTM 618.032,61 e YUTM 4.346.314,63 y el piquete nº 24 en la margen derecha en las coordenadas UTM XUTM 617.999,44 e YUTM 4.346.326,36.
- Durante el apeo se constataron 2 posibles intrusiones en el interior de la vía pecuaria, que serán objeto de las actuaciones que procedan en cada caso. Dichas intrusiones quedan perfectamente definidas tanto en el informe del Ingeniero Operador como en los planos de exposición pública.
- No se ha constatado la existencia de ningún expediente de ocupación que afecte a los terrenos de la vía pecuaria.
- Durante el apeo quedaron debidamente documentadas en el acta elaborada a tal efecto las colindancias de la vía pecuaria a su paso por los términos municipales de Golosalvo y Cenizate.
- Los trabajos de apeo finalizan habiéndose recorrido todos los vértices propuestos que configuran la poligonal del deslinde. En total, el tramo deslindado tiene una longitud aproximada de 570 m y una anchura de 37,5 m.

Séptimo. – La Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete hace pública la exposición de la Proposición de Deslinde mediante anuncio de 05/12/2025 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n.º 245 de 19 de diciembre de 2025. Así mismo este anuncio fue remitido a los Ayuntamientos de Cenizate y Golosalvo, a las Comisiones Locales de Pastos, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y a los colindantes afectados, con el fin de que se puedan presentar las alegaciones o reclamaciones que se estimen pertinentes.

Los Ayuntamientos de Cenizate y Golosalvo acreditan la exposición del citado anuncio en el tablón de edicto, mediante diligencia expedida con fecha 13 de enero de 2026 y 21 de enero de 2026 respectivamente.

Se publica en el BOE n.º 13 de fecha 15 de enero de 2026 la relación de los interesados desconocidos, los de ignorado domicilio y los que intentada la notificación no haya podido practicarse, respecto del anuncio de 05/12/2025, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre exposición pública y apertura de plazo de trámite de audiencia del deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de los Serranos, sobre la línea divisoria de los términos municipales de Cenizate y Golosalvo, provincia de Albacete.

Octavo. – Con fecha 24 de noviembre de 2025, el Ingeniero operador redacta el Informe del expediente de deslinde.

Noveno. – Con fecha 11 de febrero de 2026, se certifica por parte de la Jefa del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete la no recepción de alegaciones o reclamaciones respecto al procedimiento de deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de los Serranos, sobre la línea divisoria de los términos municipales de Cenizate y Golosalvo, provincia de Albacete.

Décimo. – La persona titular de la jefatura de Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Albacete, con fecha 18 de marzo de 2026 eleva el expediente y propone su aprobación.

Decimoprimero. – Con fecha 26 de marzo de 2026, el expediente es remitido, por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Albacete a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.

Decimosegundo. – Con fecha 5 de agosto de 2026, la persona titular de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.

Decimotercero. – Con fecha 9 de septiembre de 2026, el Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente de deslinde.

Vistos.– La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de vías pecuarias de los términos municipales de Cenizate y Golosalvo; el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 9/2020 de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y demás disposiciones aplicables.

Fundamentos de derecho

Primero. – El expediente ha sido tramitado conforme a la normativa aplicable.

Segundo. – Al procedimiento de deslinde le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y los artículos 10 y 13 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.

Tercero. – El expediente fue sometido a exposición pública conforme establece el artículo 8.7 de la Ley 9/2003, de 23 de marzo, no formulándose ninguna alegación.

Cuarto. – El tramo de la vía pecuaria deslindado ha quedado perfectamente definido en toda su longitud aproximada de 570 m y una superficie total deslindada de 2,104 hectáreas.

El expediente cuenta, de acuerdo al artículo 13 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, con relación de colindantes, relación de ocupaciones e intrusiones y planos georreferenciados.

Las coordenadas UTM de los vértices del deslinde (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) resultantes, se indican en el anexo.

Esta Consejería, resuelve:

Primero. – Aprobar la Propuesta de Deslinde de este tramo de la vía pecuaria denominada Cañada Real de los Serranos, sobre la línea divisoria de los términos municipales de Cenizate y Golosalvo, provincia de Albacete, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y el anexo que definen el tramo resultante:

Provincia: Albacete.
Término Municipal: Cenizate-Golosalvo.
Vía Pecuaria: Cañada Real de los Serranos.
Longitud total aproximada: 570 metros.
Anchura: 37,5 metros.
Superficie total deslindada: 2,104 hectáreas.

Segundo. – Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su amojonamiento.

Tercero. – Se proceda a devolver a su estado primitivo el tramo de la vía pecuaria deslindada, procediendo a la eliminación y/o regularización de las intrusiones detectadas, una vez que haya adquirido firmeza el deslinde objeto de este expediente.

Cuarto. – Se hace constar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias, que la vía pecuaria denominada Cañada Real de los Serranos está integrada en la Red Nacional de Vías Pecuarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición, ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia

de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

Recurso reposición https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGW

Toledo, 16 de septiembre de 2026

La Consejera de Desarrollo Sostenible
Mª MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

Anexo

Relación definitiva de coordenadas UTM (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) de los piquetes resultantes del deslinde:

Línea base izquierda		
Piquete	X_{UTM}	Y_{UTM}
1	618.097,92	4.346.871,78
3	618.135,26	4.346.868,33
5	618.130,10	4.346.797,26
7	618.125,83	4.346.762,19
9	618.124,11	4.346.747,82
11	618.124,32	4.346.722,84
11’	618.124,19	4.346.719,75
13	618.121,39	4.346.686,72
13’	618.120,85	4.346.682,83
15	618.093,42	4.346.539,98
17	618.087,44	4.346.496,85
17’	618.086,46	4.346.492,08
19	618.072,76	4.346.442,10
19’	618.071,39	4.346.438,02
21	618.057,72	4.346.404,29
23	618.048,08	4.346.374,22
25	618.036,87	4.346.332,91
27	618.036,81	4.346.323,27
29	618.032,61	4.346.314,63

Línea base derecha		
Piquete	X_{UTM}	Y_{UTM}
2	618.092,76	4.346.800,72
4	618.088,49	4.346.765,65
6	618.086,88	4.346.752,35
8	618.086,82	4.346.722,92
10	618.084,02	4.346.689,89
12	618.056,27	4.346.545,12
14	618.050,30	4.346.501,99
16	618.036,60	4.346.452,01
18	618.022,01	4.346.415,73
20	618.012,12	4.346.384,85
22	618.000,84	4.346.343,29
24	617.999,44	4.346.326,36